BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Noções de Administração Pública

Constituição Federal – Título V: Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (Capítulo III – Da Segurança Pública)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Onde estamos: o Título V e a ideia de segurança pública
- 2. O rol dos órgãos de segurança pública (incisos I a VI)
- 3. Os órgãos federais (§§ 1º a 3º)
- 4. Os órgãos estaduais: polícias civis, polícias militares e bombeiros (§§ 4º a 6º)
- 5. Os demais parágrafos: organização, guardas municipais, remuneração e segurança viária (§§ 7º a 10)
- 6. Como a banca cobra: raciocínio de prova
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Onde estamos: o Título V e a ideia de segurança pública 2

2. O rol dos órgãos de segurança pública (incisos I a VI) 3

3. Os órgãos federais (§§ 1º a 3º) 3

4. Os órgãos estaduais: polícias civis, polícias militares e bombeiros (§§ 4º a 6º) 4

5. Os demais parágrafos: organização, guardas municipais, remuneração e segurança viária (§§ 7º a 10) 5

6. Como a banca cobra: raciocínio de prova 6

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 7

Exemplo 3 7

Exemplo 4 7

Erros frequentes e pegadinhas 7

Mapa mental 8

Questões de fixação e gabarito comentado 9

Gabarito comentado 10

Resumo final e fontes 12

Resumo dos pontos essenciais 12

Fontes e referências 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Localizar o Capítulo III (art. 144) dentro do Título V da Constituição Federal e explicar a sua finalidade
- Listar, sem erro, os órgãos de segurança pública previstos nos incisos do art. 144 e distinguir os federais dos estaduais
- Associar cada órgão à sua missão constitucional: polícia ostensiva, polícia judiciária, patrulhamento, defesa civil e segurança dos estabelecimentos penais
- Explicar a subordinação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e o sentido de força auxiliar e reserva do Exército
- Situar as guardas municipais (§ 8º) e a segurança viária (§ 10) fora do rol dos incisos
- Resolver questões de prova que trocam atribuições entre os órgãos

Introdução

O Título V da Constituição Federal de 1988 chama-se "Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas" e reúne três capítulos: o Capítulo I trata do estado de defesa e do estado de sítio (arts. 136 a 141); o Capítulo II, das Forças Armadas (arts. 142 e 143); e o Capítulo III, da Segurança Pública, que se resume a um único artigo, o 144. É esse último capítulo que o edital cobra. Para quem vai ser policial militar, ele é a base jurídica da própria profissão: define quem faz o quê, a quem cada órgão responde e o que está fora do alcance de cada um.

A banca costuma cobrar o art. 144 de forma literal, trocando a atribuição de um órgão pela de outro (por exemplo, dizer que a polícia civil faz policiamento ostensivo) ou alterando o ente a que o órgão se subordina. O banco do Bizu tem 3 questões reais deste assunto, da banca VUNESP, em provas de 2019, 2023 e 2024, além de 26 questões autorais. A estratégia é decorar a estrutura do artigo uma única vez e depois treinar a leitura atenta dos verbos: preservar, apurar, patrulhar, executar, proteger.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais e 3 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: VUNESP; anos: 2019, 2023, 2024.

1. Onde estamos: o Título V e a ideia de segurança pública

O Título V da Constituição tem como tema a proteção do Estado e do regime democrático em situações de normalidade e de crise. O **Capítulo I** disciplina os instrumentos excepcionais de crise, o estado de defesa e o estado de sítio. O **Capítulo II** trata das Forças Armadas, instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. O **Capítulo III** cuida da segurança pública, a atividade cotidiana, em tempos de normalidade, de proteção das pessoas e da ordem.

Estrutura do Título V

Capítulo	Assunto	Artigos
I	Estado de defesa e estado de sítio	136 a 141
II	Forças Armadas	142 e 143
III	Segurança Pública (objeto do edital)	144

O art. 144 abre com uma definição que precisa ser lida com calma. Observe os três elementos: a segurança pública é **dever do Estado**, **direito e responsabilidade de todos** e tem por finalidade a **preservação da ordem pública** e da **incolumidade das pessoas e do patrimônio**. Incolumidade significa ausência de dano, integridade.

CF/88, art. 144, caput

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

Bizu

Segurança pública é dever do Estado, mas também direito e responsabilidade de todos. A banca gosta de tirar o "responsabilidade de todos" ou de afirmar que é dever apenas da polícia. Ambas as versões estão erradas.

2. O rol dos órgãos de segurança pública (incisos I a VI)

O caput lista os órgãos que exercem a segurança pública. A doutrina e a jurisprudência do STF entendem esse rol como taxativo: os Estados e os Municípios não podem criar, por conta própria, outros órgãos policiais com status constitucional. Veja os seis incisos, na redação atual:

CF/88, art. 144, I a VI

I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares; VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

O inciso VI foi incluído pela Emenda Constitucional nº 104/2019, que criou as **polícias penais**. Repare que o rol tem órgãos da União (incisos I a III e a polícia penal federal) e órgãos dos Estados e do Distrito Federal (polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros e polícias penais estaduais e distrital). Os Municípios não aparecem nos incisos.

Quem pertence a qual ente

Ente	Órgãos
União	Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal Federal
Estados e Distrito Federal	Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal estadual/distrital
Municípios	Guardas municipais (§ 8º), fora dos incisos

Atenção

Guarda municipal não está nos incisos do art. 144. Ela aparece no § 8º. Se a questão diz que "o art. 144 enumera, em seus incisos, as guardas municipais", está errada, mesmo que a guarda tenha ganhado relevância na jurisprudência.

3. Os órgãos federais (§§ 1º a 3º)

Os três primeiros incisos tratam de órgãos permanentes, organizados e mantidos pela União e estruturados em carreira. A **Polícia Federal** tem as atribuições mais extensas, listadas no § 1º. Leia o texto com atenção, porque as bancas costumam trocar a palavra "exclusividade" de lugar.

CF/88, art. 144, § 1º

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

CF/88, art. 144, § 1º, II
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

CF/88, art. 144, § 1º, III e IV
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

A exclusividade recai somente sobre a **polícia judiciária da União**. A apuração de infrações penais pela Polícia Federal não é exclusiva: ela divide o espaço, por exemplo, com a polícia civil nas infrações comuns.

CF/88, art. 144, §§ 2º e 3º
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

CF/88, art. 144, § 3º
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

Bizu
PF: polícia judiciária da União, com exclusividade; PRF: rodovias federais; PFF: ferrovias federais. As duas últimas são de patrulhamento ostensivo, não de investigação.

4. Os órgãos estaduais: polícias civis, polícias militares e bombeiros (§§ 4º a 6º)

Aqui está o núcleo do assunto para o candidato a soldado da PM. A divisão de trabalho entre a polícia civil e a polícia militar é a pergunta mais clássica da matéria. Em termos simples: a polícia militar atua **antes e durante** o fato, com presença visível e foco na ordem pública; a polícia civil atua **depois do fato**, investigando e reunindo provas.

CF/88, art. 144, § 4º
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

CF/88, art. 144, § 5º
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

CF/88, art. 144, § 5º-A
§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

Note que a polícia civil não investiga as **infrações penais militares**, que ficam a cargo da polícia judiciária militar, e que a competência da União (Polícia Federal) é ressalvada. Já o **corpo de bombeiros militar** tem a defesa civil como atribuição constitucional expressa, sem prejuízo de outras previstas em lei.

CF/88, art. 144, § 6º
§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Duas expressões do § 6º merecem explicação. **Forças auxiliares e reserva do Exército** significa que, em situação de mobilização, as PMs e os bombeiros militares podem ser convocados a reforçar o Exército; contudo, no dia a dia, elas **não** estão subordinadas ao Exército nem ao Presidente da República, e sim ao **Governador**. Os integrantes são militares dos Estados (art. 42 da CF), sujeitos à hierarquia e à disciplina, mas pertencem à estrutura do ente estadual.

Missão constitucional por órgão

Órgão	Missão	Subordinação
Polícia Militar	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública	Governador
Polícia Civil	Polícia judiciária e apuração de infrações penais (exceto militares)	Governador
Bombeiros Militares	Defesa civil, além de atribuições legais	Governador
Polícia Penal estadual	Segurança dos estabelecimentos penais	Governador

Atenção
"Polícia ostensiva" e "preservação da ordem pública" são atribuições da PM, mas ela não é a única polícia ostensiva: a PRF e a PFF também patrulham de forma ostensiva, só que restritas às rodovias e ferrovias federais. A PM atua no policiamento ostensivo em geral, no âmbito do Estado.

5. Os demais parágrafos: organização, guardas municipais, remuneração e segurança viária (§§ 7º a 10)

Os últimos parágrafos do art. 144 tratam de quatro assuntos distintos. Cada um rende questão.

CF/88, art. 144, § 7º
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

O § 7º remete a uma lei geral. É nele que se apoia a Lei nº 13.675/2018, que criou o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), indicada na página do Planalto como referência ao dispositivo.

CF/88, art. 144, § 8º
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

O verbo é **poderão**: a criação da guarda é facultativa, não obrigatória. A missão textual é a proteção de bens, serviços e instalações municipais. A Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) detalha o tema, e o STF, ao julgar o Tema 656 de repercussão geral, entendeu constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, excluída qualquer atividade de polícia judiciária e respeitadas as atribuições dos demais órgãos do art. 144.

CF/88, art. 144, § 9º
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.

O § 4º do art. 39 prevê o **subsídio**, parcela única, vedado o acréscimo de gratificações e adicionais. Por isso se diz que os policiais dos órgãos do art. 144 são remunerados por subsídio.

CF/88, art. 144, § 10

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

CF/88, art. 144, § 10, I e II

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Bizu

Segurança viária (§ 10) = educação, engenharia e fiscalização de trânsito, a cargo dos órgãos de trânsito e seus agentes em carreira. Ela foi incluída pela EC 82/2014 e não se confunde com o patrulhamento das rodovias federais, que é da PRF.

6. Como a banca cobra: raciocínio de prova

As questões sobre o art. 144 seguem poucos padrões. O primeiro é a **troca de atribuição**: a alternativa atribui à polícia civil o policiamento ostensivo, ou à PM a polícia judiciária comum. O segundo é a **troca de subordinação**: dizer que a PM responde ao Exército, ao Ministro da Defesa ou ao Presidente da República. O terceiro é a **omissão ou inclusão indevida de órgãos**: citar guarda municipal ou "polícia legislativa" como se estivessem entre os incisos. O quarto é a **troca de verbo**: "apurar" por "patrulhar", "executar defesa civil" por "investigar".

Exemplo

Um policial militar presencia um furto em andamento e prende o autor em flagrante, conduzindo-o à delegacia. Ele agiu na esfera da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública (art. 144, § 5º). A partir da delegacia, a lavratura do auto e a investigação são atribuições da polícia judiciária, a polícia civil (art. 144, § 4º). As duas atividades se complementam, e nenhuma invade a competência da outra.

Um último cuidado diz respeito à **Polícia Federal**: ela atua, entre outros, contra o tráfico ilícito de drogas, o contrabando e o descaminho (§ 1º, II). Isso não retira da polícia civil e da PM o dever de reprimir o tráfico no âmbito estadual, já que o inciso trata da prevenção e repressão sem excluir outros órgãos.

Atenção

Sobre greve, o STF fixou no Tema 541 que o direito de greve é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Para militares, a vedação à greve e à sindicalização consta expressamente do art. 142, § 3º, IV, aplicado aos militares dos Estados pelo art. 42.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Segundo o art. 144 da Constituição Federal, a quem cabe a execução de atividades de defesa civil?

Resolução. Procure o verbo "executar" ligado a defesa civil. Ele aparece no § 5º, na parte final: "aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil". Nenhum outro órgão do artigo recebe essa atribuição expressa.

Resposta: Aos corpos de bombeiros militares.

Exemplo 2

Um candidato afirmou que a Polícia Militar é subordinada ao Exército, por ser reserva dele. A afirmação está correta?

Resolução. Reserva do Exército é uma condição de mobilização, não de subordinação cotidiana. O § 6º determina que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares se subordinam, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Resposta: Incorreta. A PM é subordinada ao Governador do Estado.

Exemplo 3

Quantos incisos tem o art. 144 e o que o § 8º acrescenta a esse rol?

Resolução. Conte os incisos: I (PF), II (PRF), III (PFF), IV (polícias civis), V (polícias militares e bombeiros militares) e VI (polícias penais), totalizando seis. O § 8º, fora do rol dos incisos, faculta aos Municípios constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações.

Resposta: Seis incisos; o § 8º trata das guardas municipais, que não integram os incisos.

Exemplo 4

A polícia civil investiga os crimes militares cometidos por policiais militares? Justifique com o texto constitucional.

Resolução. O § 4º atribui às polícias civis a apuração de infrações penais, "exceto as militares". Logo, os crimes militares ficam fora da esfera da polícia civil, e a apuração é feita pela polícia judiciária militar, na forma da lei.

Resposta: Não. O § 4º exclui as infrações penais militares.

Erros frequentes e pegadinhas

Atribuir à polícia civil o policiamento ostensivo: ele é da PM (§ 5º). A polícia civil exerce polícia judiciária e apura infrações penais, exceto as militares (§ 4º).

Dizer que a PM é subordinada ao Exército: ela é força auxiliar e reserva do Exército, mas subordina-se ao Governador (§ 6º).

Incluir as guardas municipais entre os incisos do art. 144: elas estão no § 8º, e a sua criação é uma faculdade dos Municípios.

Esquecer a polícia penal: desde a EC 104/2019 há polícias penais federal, estaduais e distrital, no inciso VI, com a missão de segurança dos estabelecimentos penais (§ 5º-A).

Estender a exclusividade da PF: ela é exclusiva apenas na polícia judiciária da União (§ 1º, IV), não em toda investigação criminal.

Confundir PRF e PFF: patrulham, respectivamente, rodovias e ferrovias federais, ambas de forma ostensiva (§§ 2º e 3º).

Atribuir defesa civil à polícia militar: a execução de atividades de defesa civil é dos corpos de bombeiros militares.

Tratar a segurança pública como dever exclusivo do Estado: o caput também a define como direito e responsabilidade de todos.

Mapa mental

Finalidade
- Ordem pública
- Incolumidade das pessoas
- Incolumidade do patrimônio
- Dever do Estado
- Responsabilidade de todos

Órgãos estaduais
- Polícia Civil
- Polícia Militar
- Bombeiros Militares
- Polícia Penal estadual

Subordinação
- Governador
- Força auxiliar
- Reserva do Exército

Art. 144 da CF

Órgãos federais
- Polícia Federal
- PRF
- PFF
- Polícia Penal federal

Missões
- PM: ostensiva
- PC: judiciária
- Bombeiros: defesa civil
- Penal: presídios

Outros parágrafos
- Guardas municipais § 8º
- Subsídio § 9º
- Segurança viária § 10

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos termos do art. 144 da Constituição Federal, exerce, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União a

(A) Polícia Rodoviária Federal.
(B) Polícia Militar do Distrito Federal.
(C) Polícia Ferroviária Federal.
(D) Polícia Civil do Distrito Federal.
(E) Polícia Federal.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com a Constituição Federal, cabem às polícias militares

(A) a polícia judiciária e a apuração de infrações penais.
(B) a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
(C) a segurança dos estabelecimentos penais.
(D) o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
(E) as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em aeroporto internacional, um passageiro é flagrado ao tentar embarcar com passaporte falsificado. A função de polícia aeroportuária e de fronteiras, nos termos do art. 144, § 1º, III, da Constituição Federal, cabe

(A) à polícia federal
(B) à polícia rodoviária federal
(C) à polícia civil estadual, em todas as hipóteses
(D) à polícia militar do Estado, com exclusividade
(E) à guarda municipal do Município onde se situa o aeroporto

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Assinale a alternativa em que a atribuição NÃO corresponde ao órgão de segurança pública, segundo o art. 144 da Constituição Federal.

(A) Corpos de bombeiros militares: exercício das funções de polícia judiciária militar.
(B) Polícia rodoviária federal: patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
(C) Polícias militares: polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
(D) Polícia ferroviária federal: patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
(E) Polícias penais: segurança dos estabelecimentos penais.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um soldado de Polícia Militar comete crime militar em serviço. A apuração dessa infração penal não cabe à polícia civil, pois o art. 144, § 4º, da Constituição Federal ressalva, das funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais atribuídas às polícias civis,

(A) os crimes dolosos contra a vida
(B) as infrações penais militares
(C) os crimes contra a Administração Pública estadual
(D) as infrações praticadas por integrantes dos órgãos de segurança pública
(E) as infrações de menor potencial ofensivo

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com a Constituição Federal, a polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei,

(A) ao policiamento ostensivo e à preservação da ordem pública nos Estados.
(B) à apuração de infrações penais e à polícia judiciária dos Estados.
(C) ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
(D) à segurança dos estabelecimentos penais estaduais.
(E) à execução de atividades de defesa civil.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A lei de um Município cria a sua guarda municipal e lhe atribui as funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais. À luz do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, essa atribuição

(A) extrapola o texto constitucional, que destina as guardas municipais à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei
(B) é válida, desde que a medida seja aprovada em plebiscito pela população local
(C) é válida, pois as guardas municipais substituem as polícias civis nos Municípios que as constituírem por lei
(D) é válida, desde que a guarda seja subordinada ao Governador do Estado
(E) é válida, pois o Município tem competência plena para legislar sobre segurança pública e para organizar a sua guarda como polícia

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na vigência do estado de defesa, a Constituição Federal estabelece que a prisão ou detenção de qualquer pessoa

(A) não poderá ser superior a trinta dias, sem qualquer exceção
(B) dependerá sempre de autorização prévia do Congresso Nacional para ser mantida
(C) não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário
(D) poderá ser mantida por prazo indeterminado, a critério do executor da medida
(E) não poderá ser superior a quarenta e oito horas, ainda que autorizada pelo Poder Judiciário

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma organização criminosa pratica, de forma coordenada, infrações penais cuja prática tem repercussão interestadual e exige repressão uniforme. Nos termos do art. 144, § 1º, I, da Constituição Federal, a polícia federal poderá apurar essas infrações

(A) mediante prévia autorização do Governador de cada Estado envolvido
(B) desde que não exista polícia civil com atribuição no território
(C) somente quando requisitada pelo Poder Judiciário estadual
(D) segundo se dispuser em lei
(E) apenas se houver decretação de intervenção federal nos Estados

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Dentre as medidas coercitivas que podem vigorar durante o estado de defesa, nos termos e limites da lei, a Constituição Federal prevê restrições aos direitos de

(A) associação, manifestação do pensamento e sigilo de dados bancários e fiscais, inclusive os de pessoas jurídicas
(B) voto, liberdade de crença e inviolabilidade do domicílio, ainda que exercida por pessoas condenadas
(C) reunião, liberdade de imprensa e busca e apreensão em domicílio
(D) locomoção, direito de greve de servidores e propriedade privada de bens de qualquer natureza, inclusive imóveis de moradia
(E) reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

Correta a E. A PRF e a Polícia Ferroviária Federal fazem patrulhamento ostensivo (A e C); a PM do DF faz policiamento ostensivo (B); a Polícia Civil do DF é polícia judiciária do DF, e não da União (D).

Questão 2 — Gabarito: B

Correta a B (art. 144, § 5º). Polícia judiciária e apuração de infrações cabem às polícias civis (A); segurança de presídios, às polícias penais (C); rodovias federais, à PRF (D); polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, à PF (E).

Questão 3 — Gabarito: A

O art. 144, § 1º, III, atribui à polícia federal as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. As demais instituições não detêm essa atribuição constitucional.

Questão 4 — Gabarito: A

Aos corpos de bombeiros militares incumbem, além das atribuições definidas em lei, as atividades de defesa civil (§ 5º), e não funções de polícia judiciária militar. As demais correspondências constam dos §§ 2º, 3º, 5º e 5º-A.

Questão 5 — Gabarito: B

O art. 144, § 4º, atribui às polícias civis as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, ressalvada a competência da União e exceto as militares. Crimes comuns, ainda que de policiais, e infrações de menor potencial ofensivo ou dolosas contra a vida não estão excluídos.

Questão 6 — Gabarito: C

O art. 144, II e § 2º, atribui à Polícia Rodoviária Federal o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A polícia judiciária da União e as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras cabem à Polícia Federal, e a polícia ostensiva estadual, às polícias militares.

Questão 7 — Gabarito: A

O art. 144, § 8º, admite que os Municípios constituam guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. As funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais são das polícias civis (e da polícia federal na órbita da União), conforme o § 4º.

Questão 8 — Gabarito: C

O art. 136, § 3º, III, limita a prisão ou detenção a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. O executor da medida não tem poder de manter alguém preso por prazo indeterminado, e não se exige autorização do Congresso para cada prisão.

Questão 9 — Gabarito: D

O art. 144, § 1º, I, atribui à polícia federal apurar outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. A atribuição decorre da lei e não de autorização de Governadores, requisição judicial ou intervenção federal.

Questão 10 — Gabarito: E

O art. 136, § 1º, I, prevê restrições aos direitos de reunião (ainda que exercida no seio das associações), sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Restrições a liberdade de imprensa e busca e apreensão em domicílio são medidas do estado de sítio (art. 139).

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Título V: Capítulo I (estado de defesa e de sítio), Capítulo II (Forças Armadas) e Capítulo III (Segurança Pública, art. 144).
- Segurança pública: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos; visa à ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio.
- Rol do art. 144: PF, PRF, PFF, polícias civis, polícias militares e bombeiros militares, polícias penais (inciso VI, EC 104/2019).
- PF: apura infrações de interesse da União, combate tráfico, contrabando e descaminho, faz polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e exerce com exclusividade a polícia judiciária da União.
- PRF e PFF: patrulhamento ostensivo das rodovias e ferrovias federais.
- Polícia civil: dirigida por delegados de carreira; polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares.
- PM: polícia ostensiva e preservação da ordem pública; bombeiros: defesa civil, além de atribuições legais.
- Polícia penal: segurança dos estabelecimentos penais, vinculada ao órgão administrador do sistema penal.
- PM e bombeiros: forças auxiliares e reserva do Exército, subordinados ao Governador.
- Guardas municipais: facultativas, proteção de bens, serviços e instalações do Município (§ 8º).
- Policiais do art. 144 recebem subsídio (§ 9º, com remissão ao art. 39, § 4º).
- Segurança viária (§ 10): educação, engenharia e fiscalização de trânsito, por órgãos de trânsito e agentes em carreira.

Fontes e referências

- Constituição Federal de 1988, Título V, Capítulo III, art. 144 (texto consolidado, conferido no Planalto) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Constituição Federal de 1988, art. 42 e art. 142, § 3º (militares) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.